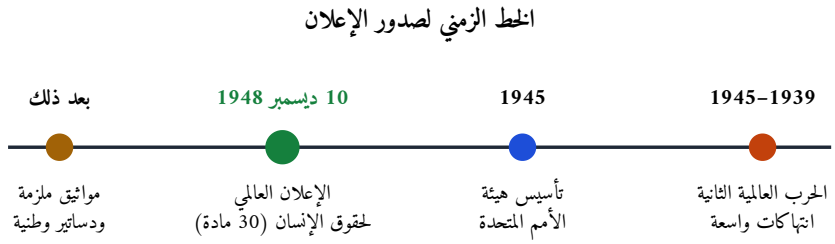
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الهدف: أن نتعرّف على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (ظروف صدوره، مصدره، محتواه)، وأن تصنّف أهم الحقوق التي نصّ عليها، وأن تبيّن قيمته رغم أنه ليس معاهدة ملزمة.

الفكرة في سطرين: بعد مآسي الحرب العالمية الثانية، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948 وثيقة من 30 مادة تحدّد الحقوق التي يستحقّها كل إنسان لمجرّد كونه إنساناً، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو اللغة.



الشكل 1: من مآسي الحرب العالمية الثانية إلى صدور الإعلان العالمي سنة 1948 ثم المواثيق اللاحقة.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **حقوق الإنسان** حقوق طبيعية يملكها كل شخص منذ ولادته، فهي **عالمية** (لكل البشر)، **غير قابلة للتصرّف** (لا تُسلب)، و**مترابطة** (لا تتجزّأ).
2. **ظروف الصدور:** الفظائع التي عرفتها الحرب العالمية الثانية دفعت الدول إلى تأسيس الأمم المتحدة سنة 1945 ثم إصدار الإعلان في 10 ديسمبر 1948، وهو تاريخ يُحتفل به كل سنة يوماً عالمياً لحقوق الإنسان.
3. **المصدر:** أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس، وهو يتكوّن من ديباجة و30 مادة.
4. **الحقوق المدنية والسياسية فيه:** الحق في الحياة والحرية والأمان، منع الرقّ والتعذيب، المساواة أمام القانون، حرية الفكر والدين والتعبير، وحق المشاركة في الحكم.
5. **الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:** العمل والأجر العادل، الراحة، مستوى معيشي لائق، التعليم، والمشاركة في الحياة الثقافية.
6. **القيمة القانونية:** الإعلان توصية وليس معاهدة ملزمة، لكنه صار مرجعاً أخلاقياً وسياسياً أهم المواثيق اللاحقة والدساتير، ومنها الدستور الجزائري.

7. **الجزائر وحقوق الإنسان:** كرّس الدستور هذه الحقوق، وتوجد هيئة وطنية مكلّفة بترقيتها وحمايتها (يُراجَع اسمها الرسمي في الكتاب المدرسي).

🟢 أمثلة تطبيقية

1. رفضت شركة توظيف امرأة بسبب جنسها فقط. **التفسير:** هذا تمييز يخالف مبدأ **المساواة** وحق العمل المنصوص عليهما في الإعلان، كما يخالف الدستور الجزائري.
2. سُئلت: هل يمكن معاقبة دولة فقط لأنها خالفت مادة من الإعلان؟ **الحل:** الإعلان في حدّ ذاته غير ملزم قانونياً، لكن الدول التي صادقت على المواثيق اللاحقة أو أدرجت هذه الحقوق في دساتيرها تصبح ملزمة بها.
3. في 10 ديسمبر نظّمت المتوسطة معرضاً عن حقوق الطفل والإنسان. **التفسير:** هذا التاريخ هو ذكرى صدور الإعلان، والاحتفال به شكل من أشكال التوعية بالحقوق.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- الخطأ في التاريخ: الصحيح 10 ديسمبر **1948** وليس 1945 (سنة تأسيس الأمم المتحدة).
- اعتبار الإعلان «قانوناً دولياً ملزماً»؛ هو إعلان مبادئ، والإلزام جاء بالمواثيق اللاحقة.
- الخلط بين **هيئة الأمم المتحدة** (المنظمة) و**الإعلان** (الوثيقة التي أصدرتها).
- حصر حقوق الإنسان في الحقوق السياسية ونسيان الحقوق الاجتماعية والثقافية.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- الإعلان العالمي: الجمعية العامة للأمم المتحدة، 10 ديسمبر 1948، 30 مادة.
- السبب: مآسي الحرب العالمية الثانية.
- الحقوق: عالمية، غير قابلة للتصرّف، مترابطة.
- يضمّ حقوقاً مدنية وسياسية + اقتصادية واجتماعية وثقافية.
- غير ملزم بذاته لكنه مرجع للمواثيق والدساتير، ومنها الجزائري.

madrasadz.com